

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2520/2537

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายดนตรี มีพลกรัง

จำเลย

นายดนตรี มีพลกรัง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 221

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาหรือลงชื่อในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า กรณีไม่เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกา ไม่อนุญาตให้ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาว่าเมื่อผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ปัญหาที่ว่าจำเลยได้กระทำโดยประมาทหรือไม่นั้น เป็นประเด็นข้อแพ่งชนะในคดี อันควรสู่ศาลสูงสุดได้วินิจฉัยอีกครั้ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 การกระทำของจำเลย

เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษามีคำสั่งอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณา และลงชื่อในคำพิพากษาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 200,199)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 207)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคหนึ่ง เมื่อผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกา ย่อมเป็นดุลพินิจและเป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดี จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยฎีกาและรับฎีกาของจำเลยอีกหาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคหนึ่ง เมื่อผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกา ย่อมเป็นดุลพินิจและเป็นอำนาจเฉพาะตัวของผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดี

จำเลยจะอุทธรณ์คำสั่งขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลยฎีกาและรับฎีกาของจำเลยอีก
หาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

(ชัยนาท พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>